

1501325-78.2021.8.26.0040

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Romano Soares

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... 3) o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado; 4) a substituição da pena corporal por restritiva;

A Defesa postula: 1) absolvição por insuficiência do conjunto probatório; 2) subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal; 3) a aplicação da pena no mínimo legal; 4) o reconhecimento do tráfico privilegiado; 5) o início do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

1ª Vara

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense - SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501325-78.2021.8.26.0040 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501325-78.2021.8.26.0040

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FELIPE SERPA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniel Romano Soares

LUCAS FELIPE SERPA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pelos fatos a seguir descritos.

No dia 22/04/2021, por volta das 20h50, na Rua Orlando Manzeto Pacagnella, 370, Jardim Maria Luiza, Américo Brasiliense/SP, LUCAS FELIPE SERPA, qualificado à fls.16, trazia consigo, para fins de tráfico, 10 (dez) microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 2,45 gramas de peso líquido, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de fls.28/30 e 31/32, Decisão de recebimento da denúncia em 31/05/2021 (f. 72/73).

Citação do réu (f. 109) e resposta à acusação (f. 113/116).

Durante a instrução, foi colhida prova oral do acusado.

Ao final, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público postula: 1) a condenação do acusado, nos termos da denúncia; 2) a aplicação da pena em patamares mínimos; 3) o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado; 4) a substituição da pena corporal por restritiva;

A Defesa postula: 1) absolvição por insuficiência do conjunto probatório; 2) subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal; 3) a aplicação da pena no mínimo legal; 4) o reconhecimento do tráfico

privilegiado; 5) o início do cumprimento de pena em regime menos gravoso.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A conduta delitiva está descrita nos seguintes elementos de convicção: boletim de ocorrência (f. 02/03); auto de exibição e apreensão das drogas, do celular e de R\$ 148,00 (f. 07/08); imagens das drogas (f. 20); laudo de constatação provisória positivo (f. 28/30); exame químico toxicológico definitivo (f. 31/32; 75/76); relatório de vistoria do aparelho celular do réu (f. 61); relatório final de investigações (f. 62/63);

A autoria foi provada pela prova oral colhida em audiência, nos seguintes termos: JOÃO VÍCTOR MEZADRI SOUZA (f. 14): policial militar; no dia dos fatos, por volta das 20h50, estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado; na abordagem, em local conhecido como ponto de tráfico, foi possível apreender na posse do réu 10 pinos de cocaína, R\$148,00 e um aparelho celular; o réu confirmou a propriedade da droga, mas não indicou se era para tráfico ou para uso; o local dos fatos é conhecido como ponto de venda de drogas; o réu não é conhecido dos meios policiais. Em juízo: confirmou a versão anterior; o réu estava no local dos fatos com uma mochila; o réu foi abordado; na revista, foram localizados 10 pinos de cocaína; o réu também tinha R\$ 148,00; o acusado informou que tinha vindo de outra cidade; o local dos fatos é conhecido como ponto de venda de drogas.

ABNER VIEIRA DE ANDRADE (f. 15): apresentou o mesmo relato que o colega de farda. Em juízo: confirmou o depoimento prestado anteriormente; o local dos fatos é notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas; os policiais estavam em patrulhamento de rotina e avistaram o réu no local, com uma mochila; o réu tinha 10 pinos de droga e R\$ 148,00; o réu explicou que estava na cidade há aproximadamente 2 meses que tinha comprado as drogas em outro bairro; o réu não era conhecido dos meios policiais; o réu informou que tinha vindo de outra cidade; o réu também foi detido com um celular; o réu estava sozinho no local.

LUCAS FELIPE SERPA (f. 16): na delegacia, permaneceu em silêncio. Em juízo: confessou a propriedade das drogas, que se destinavam ao consumo pessoal; o dinheiro é proveniente do trabalho; naquela ocasião, estava esperando o mototáxi que havia sido chamado; o depoente morava nas proximidades daquele local e pretendia ir para o Bairro São José; tinha se mudado de Santa Lúcia para Américo Brasiliense; o depoente é usuário de cocaína há 1 ano aproximadamente; o depoente trabalhava no Supermercado Belinelli.

Neste contexto fático, a pretensão punitiva restou parcialmente demonstrada.

No dia dos fatos, o acusado foi detido em flagrante em poder de 10 pinos de cocaína. O local dos fatos era conhecido como ponto de venda de drogas. Naquela ocasião, o réu foi abordado e confessou a propriedade das drogas, mas não informou se se destinavam ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas. também foram apreendidos R\$ 148,00 em poder do acusado. Neste contexto, o réu deve ser responsabilizado pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal, pois não há outros elementos de convicção que permitam concluir que o acusado estivesse envolvido com o narcotráfico.

A responsabilidade penal do acusado pode ser extraída dos seguintes elementos de convicção: 1) a apreensão dos entorpecentes em poder do réu; 2) a prova pericial que comprovou a natureza da substância entorpecente; 3) os relatos das testemunhas policiais sobre a localização das drogas em poder do acusado; 4) o reconhecimento pelo próprio acusado de que estava em posse das drogas.

A finalidade de traficância, repita-se, não restou satisfatoriamente demonstrada. A quantidade de drogas é compatível com o consumo pessoal. Os policiais não conheciam o acusado de abordagens anteriores por tráfico de drogas. A análise do celular do réu não demonstrou que ele estivesse comercializando entorpecentes. Não foram documentos indicando que o réu tivesse envolvimento com o tráfico de drogas. O réu também não foi flagrado praticando nenhum ato de mercancia. A circunstância do local do crime ser notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas não permite concluir necessariamente que o réu estivesse praticando o delito naquela oportunidade. Por conseguinte, faz-se necessária a desclassificação do delito para o crime de porte/posse de droga para consumo pessoal.

Finalmente, reputo que o princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto. O STJ possui entendimento similar: "O princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido" (STJ, jurisprudência em teses n. 131, item 5).

Declaro o réu LUCAS FELIPE SERPA como incurso no artigo 28, caput, da Lei de Drogas.

Doso a pena.

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, art. 68) e ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, faço as seguintes observações: o acusado é maior de 21 anos (11/10/1995) (f. 06) e primário (f. 81).

Lei de Drogas, art. 28, caput: considerando a primariedade e a pequena quantidade de narcóticos, reputo adequada e suficiente a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos nocivos da droga.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão para o fim de declarar LUCAS FELIPE SERPA como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de advertência sob os efeitos deletérios das drogas.

Defiro o recurso em liberdade, tendo em vista não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, consignando que até o presente momento o réu se encontra em liberdade.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Eventual causa de isenção será analisada pelo juízo da execução.

Fixo integrais honorários ao defensor dativo (f. 25). Expeça-se a certidão.

Após o trânsito em julgado: destrua-se as amostras guardadas para contraprova, certificando-se nos autos, conforme art. 72 da Lei 11.343/2006; cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

PRIC

Americo Brasiliense, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA